秘密保持契約書

【開示者】（以下「甲」という）と【受領者】（以下「乙」という）は、甲が乙に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。

第**1**条（目的）

甲は、　　（以下「本目的」という）のために、乙に秘密情報を開示し、乙はこれを受領する。

第**2**条（秘密情報）

1. 「秘密情報」とは、甲が乙に開示した情報（方法を問わない）のうち、秘密である旨を示したもの、または性質上秘密と認められるもの（本契約の存在及び内容を含む）をいう。

2. 公知の情報、乙が適法に保有していた情報、第三者から適法に取得した情報、独自に開発した情報は除く（乙が立証できる場合に限る）。

第**3**条（秘密保持義務）

1. 乙は、秘密情報を厳重に管理し、甲の事前の書面（電子メール等を含む）による承諾なく、第三者に開示・漏えいしてはならない。

2. 乙は、秘密情報をSNS、ブログ、動画配信サイト、チャットグループ等、不特定または多数が閲覧できる場所に掲載・投稿してはならない。

第**4**条（目的外使用・複製の禁止）

乙は、秘密情報を本目的以外に使用し、または本目的に必要な範囲を超えて複製してはならない。

第**5**条（開示の範囲）

1. 乙は、本目的のために知る必要がある乙の役員・従業員・協力者に限り、必要最小限の範囲で開示できる。乙は、これらの者に本契約と同等の義務を課し、その違反について責任を負う。

2. 法令等により開示を求められた場合、乙は可能な範囲で事前に甲へ通知し、開示は必要最小限にとどめる。

第**6**条（返還・破棄）

乙は、甲の請求時または本契約終了時に、秘密情報（複製物を含む）を速やかに返還または破棄し、その旨を甲に書面で報告する。

第**7**条（有効期間）

本契約の有効期間は、契約締結日から永年とする。

第**8**条（損害賠償・差止め）

乙が本契約に違反し、または違反するおそれがあるときは、甲は、乙に対し損害賠償を請求できるほか、違反行為の差止めを求めることができる。

第**9**条（権利の帰属等）

秘密情報に関する一切の権利は甲（または正当な権利者）に帰属する。乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位・権利義務を第三者に譲渡してはならない。

第**10**条（協議事項）

本契約に定めのない事項は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。

契約締結日：令和　　年　　月　　日

	甲（開示する側）	乙（受領する側）
住所		
氏名・名称		
署名・押印		